

מסורת הש"ס

(א) [גיטין ט: וז"ל, ט] **שם כאל: וז"ל** (א) **ס**: י, (ד) **ככל הכי** למע למינע בו, דק"ס, (ס) לעיל קנז, כ"מ דף ו: עכ.; כמובט דף יט. [שבת עח:]; (א) **כ"מ** ז, (י) **שם** כ, (ח) **שטות מל:** [כמוות יח. עי' קדושין מג:]; (ט) **רש"ל**, (י) **גיל הדלכה** כרבי רא"ה, (כ) **כ"מ**: (א) **שם**: אהל, (ב) **דברים כד**, (ג) [גיטין כא:]; (ד) **זיל** [מכרתי]; (ס) [שטות מל:].

הגהות הב"ה

(א) **גב'** ותפלוג (ואמר ליה הכי קאמרינן כ"י קשוי) ח"מ ויכ"י נ"י רשבי"ם א"ל: א"ב קשומת כ"י: (ג) רשבי"ם ד"ה אהל וכו' ורבנ שמעון ב"ג לאו כ"י לרשבי"ג אחותיט קשומת מוכר כל"ל ומינת בו נתקח: (א) ד"ה א"י מקיים כ"י יבנה ממנו ח"י מוכ:

מוסף רש"י

עדי מסיירה כרתי. דלמר לע"ס שאין עליו עדים אלא שגטו בפני עדים גובה מנכסין משועבדים, שאין העדים חותמים על גטו אלא מפני מקומו העולם, שמה נמנוה עדי מסירה או ילט למדינת הים, אלמנה עדי מסירה עיקר (מבחוות דצ) ואין לרדף לחסום בגטו, וכי כגט קרא ובתנ אכתיב גט קלי ואלא לחתימת ידי עדים (גיטין ט: ובעינן שם כא) כרתי, משוי ליה ספר כריתות (קדושין מח). עדי חתימה כרתי. דכתיב ובתנ דלמר לחתימת עדים עיקר (שם כא). במזויף מתוכו. שחטם עליו קרוב או פסול אלא שלא לשמה (שם ט: דלע"ג דלמר ר"ח גט שאין עליו עדים כשר, דוקא אין עדים אלא יט בו עדים פסולין פסול מדרבנן, דלמא קאמי למימסריה בגטאיו ומתקן עליהו (שם יא) מודה בשטר שכתבו א"י צריך לקיימו. ליה שהיה בשטר שכתבו א"י עדים אלא שחטם עליו פיר פתחתו העדים, אין המלה לרדף לקיימו בעדים החתומים בו, שאין עדי שוב נאמן למחר פרעתי, ולא למירתינ כנאי הפה שאמר הוא הפה שהמיר דמיון שאמר כשר היה הכי הוחזק השטר, וכי אמר פרעתי לא מהמקם, שחטם על המלה הוא (מבחוות יט) מלמך שחטם מודה בשטר מוכ שהוציא עליו שטר אמת הוא, אין המלה לרדף למחר דערי המלה הדאי שטר פסול נידון בחזקה ולא בשטר: והאמר רבא, התם במס' גיטין מודה ר' אלעזר בנט מזוייף מתוכו. שאחד מן העדים קרוב או פסול הגט ולא מועיל עדי מסירה. ועל מה נחלקו בגון על אותן ג' גיטין בגון כתב הגט ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש זמן ואין בו אלא עד אחד לא תינשא ואם נשאת הולד כשר הדחוא לאו מזוייף מתוכו וכי האי גונא נמי בשטרי מקח במזויף מתוכו בקרוב או פסול לא פסול. אלא בדר' אבינא פליגי דאמר ר' אבינא הכל מודים ר' ורשב"ג שאם אמרו בית דין או כתבו הווקענו לעדות של עדות ונמצאת עדותן מזוייפת ונמצא אחד קרוב או פסול היינו מזוייף מתוכה ואם לא לידון באותו שטר אין מועיל לו כלום עדי מסירה ועל מה נחלקו בשאין עליו עדים כלל הדחוא לא הוי מזוייף מתוכו רשב"ג סבר עדי חתימה כרתי וכיון דאין עליו עדים יידון בחזקה בלבד: ואביעית אימא במודה בשטר כו' רבי סבר, כיון שמודה זה הותבע בשטר שהוא כתבו לו אין צריכין לקיימו לא בחותמיו ולא להביא עדי חזקה. ורשב"ג סבר אצ"פ שמודה שכתבו לו צריך לזה לקיימו להביא עדי חזקה ואם לא יכול לומר לו זה מודה בשטר שטר אמנה הוא או שטר פסול. הלכתך כר' אבינא בשמעון בן גמליאל נידון בחזקה ולא בשטר: ולזה אמר שלך הוא. ברור ששלך היה שכתבתי לך ופרעתי לך ונפול ממני יתקיים השטר בחותמיו דברי רבי. כלומר יביא עדים שמכירין חתימת ידי עדים וכשר וגובה הכל להכי צריך לקיימו לדברי רבי לפי שהורע כמו שנפל: רבן שמעון בן גמליאל אומר ויחלוקו. הואיל דשניהן אדוקין בו האי ממון המוטל בספק ויחלוקו ופרעו לו תלזה הוצי' בלבד: והוינן בה לרבי אמאי לא יאז דין השטר זה כדיון שנים שאדוקין בטלית שלרבינו הכל ויחלוקו: אלא במקיימים השטר

רבן שמעון בן גמליאל סבר אין אוסיוס נקוטס במסירה. והלכך לרבי עדי חזקה לכיוון דאל"ל צריך לך חזק וקני ויש לו עדים שהחזיק זה קנה דקרקע נקנית בכסף או בשטר מכירה ומתנה או בחזקה (קדושין ט). והכי קאמר רשב"ג נדון בחזקה ולא בשטר: **א"ל אביי.** לרב דימני:

א"כ פלוגתא. דכריך לדמר שאמר רבה למעלה [קסט:] לרבן שמעון אחותיט נקנות במסירה ואמה אומר לרבן שמעון אין אחותיט נקנות במסירה: **א"כ** רב דימי לאצוי ותפלוג כלומר איני מושש: **א"ל א"כ קשיא דר"ש בן גמליאל כו'.** דהא על כרחך הווקענו לפרש הדבייתא דלעיל כדמרי: **אלא אמר אביי.** מא"ס שטר דפליגי ביה רבי ורבנ שמעון (י) לאו בשטר הכתוב בשם אחר ומסרו לזה פליגי דהא בין לרבי בין לרבנ שמעון אחותיט נקנות במסירה כדלמרי' לרבי בהמוכר את הספינה (לעיל דף עו.) ולרבנ שמעון לעיל כשמעתין כדמר אלא בשטר מכירה שכתב בו מוכר ללוואם זה כדיון קרקע הקניית בשטר פליגי וכגון שנמלא אחד מהעדים קרוב כו': **רבי סבר רבי אלעזר.** דלמר בגיטין צפרק המרגש (דף פו.) אין העדים חותמים על הגט אלא מפני תקון העולם דעדי מסירה גורמין לכריתות גט וגמלא גט כשר כדתיבה בלא עדים אלא שיהא מוסרי לאשתו להמגרש בפני עדים דהא כתיב^ו וכתב לה כדתיבה לחוד בלא חתימה מיירי ומייה עדים צעין שריא שנמגרשה וה"כ נאלין אין עדים בשטר דמי הלכך נדון בשטר בלא עדי חזקה

אע"פ שאין בו עדים: **ורבן שמעון בן גמליאל** אומר בחזקה הוא קונה אי א"ל לך חזק וקני שהשטר בלא עדים אינו קונה כר"מ^ו דעדי חתימה עיקר דהאי דכתיב וכתב^ו מודה ר' אלעזר כו'. דדוקא גט שאין בו עדים כשר דלעדי מסירה קפיד רחמנא ומייה אס חתמו שקר או עדים פסולים בתוך הגט הרי הוא פסול: **אלא אמר רבינא סבנ מודים.** רבי ורשב"ג מודים שאס מזוייף מתוכו שהוא פסול כדרי' אצא דמודה ר' אלעזר כו': **ואביעיס אימא כמודס.** מערער שכתבו לשטר שצדי זה פליגי וקאמר מערער לא^ו מכרתי לך וממני נפל השטר ומלאת: אין לרדף לקיימו. דלא דמי לשאר דיניס שהפה שאמר הוא הפה שהמיר שאפילו אס היה זה מערער ואומר לא כדתיבו אס היה לנו לחשוד את זה הלוקח בזה שלא נחשדו ישראל לעשות שטרות מזוייפים אלא שהחמירו חכמים להלכרך קיוס היכא דמערערי עליה הלכך כי אמר כתבתי נהמניה למי שהשטר צידו: **לרדף לקיימו.** והכי קאמר רבן שמעון נדון בחזקה ולא בשטר שהשטר אינו מועיל לו כל זמן שלא נתקיים ע"י אחרים אע"פ שזה המערער מודה שכתבו דלחוי אמר כתבתי וקאמר נמי

גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא

לא מסקרתיו לו: **והא איפכא שמעינן** לכו. צפרק שנים אוחזין [ב"מ ז]. דתניא שנים אדוקים בשטר כו': יתקיים השטר בחותמיו **דברי רבי.** וגובה ליה מלוה כוליה וכדמפרשין טעמא לקמן: **והיוני כה.** הכי קאמרין צפ' שנים אוחזין [שם] אמר מר יתקיים השטר בחותמיו **דברי רבי** וגובה לו מלוה כוליה בתמיה ולית ליה לרבי כו'

יחלוקו וה"כ יגבה חלי חוב הכתוב בשטר ולא יותר: **א"ר נחמן במקייים.** בהנפק כולי עלמא לא פליגי דפלגי בין שניהם כדיו משנתנו דשנים אוחזין: אי מקיים ליה פליג כלומר אז יש ממש בדבריו ויגבה (א) מהם חלי חוב שצשטר ואידך פלגא יספיד כשציל תפיסת הלויה שאלדוק עמו בשטר: **אלא הלא כלבדרי קא מיפלגי.** אדס שטוען למערער שני מיני חזקות יש לי אחת שיש צדיי עדיין שטר מסירה יש שעשית לי על זה השדה ועוד שיש לי עדי חזקת שלש שנים וקאמר רבי נדון בשטר שצריך לצרר ולאמת את דבריו ולהציא את השטר כמו שטען ועדי חזקה בלא שטר לא יועיל לו כאן מאחר שזה עומד ומערער לא מסרתי לך שטר מעולם ולא מכרתי לך ושלא כדיו החזקת והלם טוען שטר יש עדיין צדיי ואילו לא שטר כך היה די לו בעדי חזקה כדלמר בחזקת הצמים (לעיל כט). דעד תלת שני מודהר איניש בשטריה טפי לא מודהר ורבנ שמעון סבר נדון אף בחזקה לצדה כאליו צא לידון בחזקה שטר מכירה לא ציעי מו עדי חזקה דאין אדס צריך לצרר ריבוי טענות שטען שאין צריכים לו וכי היכי דאליו טען מעיקרא אדז שטרי ויש לי חזקה שלש שנים די לו בזה כי טען נמי יש לי שטר עס החזקה די לו בחזקה בלא שטר: **סבעיס דלינא.** ר' חיאל לרבי אצא: אטו לא מסימנינא. לומר צפרעי אפי' בלא עדים: **והא קני"ל צפרק שצועת הדיינין^ו:** **כשמעפך.** דלמרת משמיה דרב צריך שיצואו פלוני ופלוני ויעידו. ומייה אי אמו הני סהדי ואמיה לא היו דכייס מעולם הא אמר רבא צפ' שצועת הדיינין (שטעות דף מא:). כל מילתא דלא רמיא עליה דליש וכו' והלכתא כרבא ונשצע הלכה שפרעו ופטור: **א"ר ר' אצא: והאמר רב גיזל אמר רב הלכס כרשב"ג.**

שאמר נדון אף בחזקה לצדה לכיון דלא היה צריך לטעון שטר יש צדיי מאחר שאכלס שני חזקה אין צריך לצרר את דבריו שהרבה לטעון מה שאין צריך ולאנ נמי כיון דצלה עדים מהימנינא איני צריך לצרר ולהציא עדים שאמרתי: **ואף רבי לא אמר אלא לצרר.** כלומר מן הדין הלכה כרבנ שמעון בן גמליאל שאף רבי לא נחלק אלא משוס דסבינא ליה דלריך לצרר את דבריו אחרי שטען יש לי שטר ורבי מודה שאס לא טען לא היה צריך אלא חזקה לצדה וכיון דלא הויא פלוגתאיהו אלא כדי לצרר נראין דברי רבן שמעון בן גמליאל שאין לו להספיד כשציל שפת יתר: **אמר**

מתוכו וכי האי גונא נמי בשטרי מקח במזויף מתוכו בקרוב או פסול לא פסול. אלא בדר' אבינא פליגי דאמר ר' אבינא הכל מודים ר' ורשב"ג שאם אמרו בית דין או כתבו הווקענו לעדות של עדות ונמצאת עדותן מזוייפת ונמצא אחד קרוב או פסול היינו מזוייף מתוכה ואם לא לידון באותו שטר אין מועיל לו כלום עדי מסירה ועל מה נחלקו בשאין עליו עדים כלל הדחוא לא הוי מזוייף מתוכו רשב"ג סבר עדי חתימה כרתי וכיון דאין עליו עדים יידון בחזקה בלבד: ואביעית אימא במודה בשטר כו' רבי סבר, כיון שמודה זה הותבע בשטר שהוא כתבו לו אין צריכין לקיימו לא בחותמיו ולא להביא עדי חזקה. ורשב"ג סבר אצ"פ שמודה שכתבו לו צריך לזה לקיימו להביא עדי חזקה ואם לא יכול לומר לו זה מודה בשטר שטר אמנה הוא או שטר פסול. הלכתך כר' אבינא בשמעון בן גמליאל נידון בחזקה ולא בשטר: ולזה אמר שלך הוא. ברור ששלך היה שכתבתי לך ופרעתי לך ונפול ממני יתקיים השטר בחותמיו דברי רבי. כלומר יביא עדים שמכירין חתימת ידי עדים וכשר וגובה הכל להכי צריך לקיימו לדברי רבי לפי שהורע כמו שנפל: רבן שמעון בן גמליאל אומר ויחלוקו. הואיל דשניהן אדוקין בו האי ממון המוטל בספק ויחלוקו ופרעו לו תלזה הוצי' בלבד: והוינן בה לרבי אמאי לא יאז דין השטר זה כדיון שנים שאדוקין בטלית שלרבינו הכל ויחלוקו: אלא במקיימים השטר

מתוכו וכי האי גונא נמי בשטרי מקח במזויף מתוכו בקרוב או פסול לא פסול. אלא בדר' אבינא פליגי דאמר ר' אבינא הכל מודים ר' ורשב"ג שאם אמרו בית דין או כתבו הווקענו לעדות של עדות ונמצאת עדותן מזוייפת ונמצא אחד קרוב או פסול היינו מזוייף מתוכה ואם לא לידון באותו שטר אין מועיל לו כלום עדי מסירה ועל מה נחלקו בשאין עליו עדים כלל הדחוא לא הוי מזוייף מתוכו רשב"ג סבר עדי חתימה כרתי וכיון דאין עליו עדים יידון בחזקה בלבד: ואביעית אימא במודה בשטר כו' רבי סבר, כיון שמודה זה הותבע בשטר שהוא כתבו לו אין צריכין לקיימו לא בחותמיו ולא להביא עדי חזקה. ורשב"ג סבר אצ"פ שמודה שכתבו לו צריך לזה לקיימו להביא עדי חזקה ואם לא יכול לומר לו זה מודה בשטר שטר אמנה הוא או שטר פסול. הלכתך כר' אבינא בשמעון בן גמליאל נידון בחזקה ולא בשטר: ולזה אמר שלך הוא. ברור ששלך היה שכתבתי לך ופרעתי לך ונפול ממני יתקיים השטר בחותמיו דברי רבי. כלומר יביא עדים שמכירין חתימת ידי עדים וכשר וגובה הכל להכי צריך לקיימו לדברי רבי לפי שהורע כמו שנפל: רבן שמעון בן גמליאל אומר ויחלוקו. הואיל דשניהן אדוקין בו האי ממון המוטל בספק ויחלוקו ופרעו לו תלזה הוצי' בלבד: והוינן בה לרבי אמאי לא יאז דין השטר זה כדיון שנים שאדוקין בטלית שלרבינו הכל ויחלוקו: אלא במקיימים השטר

עין מושפט נר מצוה

צב א מיי' פ"א מהל' גירושין הל' טו ופ"ד הל' ז סמנ עיין דל ופי' נ טושי"ע ח"מ סי' קל סעי' וטושי"ע אה"ע סי' קל סעי' ו וסי' קלג סעיף א:

צב ב מיי' שם פ"א הל' י וסמנ שם טושי"ע ח"מ סי' קל סעיף ג וסעיף ז וטושי"ע אה"ע סי' קל סעיף ז:

צב ג מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הל' יד סמנ עיין דל טושי"ע ח"מ סי' סה סעיף טו:

צב ד מיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הל' ז סמנ עיין דל טושי"ע ח"מ סי' קלג סעיף א:

צב ה מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הל' יד סמנ עיין דל טושי"ע ח"מ סי' סה סעיף טו:

צב ו מיי' פ"א מהל' מלוה ולוה הל' א סמנ שם טושי"ע ח"מ סי' ע סעיף א: **צב** ז מיי' פ"ז מהל' טוען ונטען הל' ה ועיין בהשגות ומגמרי משנה סמנ עיין דל טושי"ע ח"מ סי' ע סעיף ב:

רבינו גרשום

להראות השטר ואם לא הראה השטר אלא עדי חזקה ישישין דשמא החזיר לו השטר וזהרה מכירתו: אימא אף בחזקה. כלומר דשטר הוי עיקר ואם אין עדי מוקים אלא חזקה מועיל לו: רבי סבר אותיות נקנות במסירה. לכיון ששטר לו היה את השטר קנה להכי אמר נידון בשטר דהיינו עיקר קניה: ורשב"ג סבר אין אותיות נקנות במסירה. אא"י החזיק נמי הקרקע להכי אמר אף בחזקה: ואמר ל"י אביי. לרב דימי אמר מוקים פלוגתייהו עיניו אמר ר' אצא דרובי קרי במאי דרובי רבה. לרובי קרי אביי מר. א"כ פליג דאמר: אמר ליה ותפלוג. ומה בכך אנא אימנא טעמא דרדי והוא אמר טעמא דירדיה: אמר ליה אביי אם תי קשיא דרשב"ג. דהכא אמר איפכא כדאמר לעיל לטעמא דרב דימי: אלא אמר אביי. לא קשיא הכא אמאי אמר ורשב"ג אין אותיות נקנות במסירה כגון שנמצא אחד מן העדים בששטר קרוב או פסול. ורבי דאמר נידון בשטר סבר לה ר' אלעזר דאמר לענין גט עדי מסירה כרתי. כלומר אותן שמוסר לה הגט בפניהם היינו עיקר כריתות וה"כ קא סבר דאצ"ג דעדי השטר את קרוב או פסול נידון בשטר בעדי מסירה שאם יש לו עדים שמסר לו את השטר שכתב לו כמריה כפניהם מועיל לו השטר: ורשב"ג סבר כ"י מאמר דהיינו עדי חתימה כרתי. היינו עיקר כריתות הלכך קסבר כיון דעדי החתימה הדאי שטר פסול נידון בחזקה ולא בשטר: והאמר רבא, התם במס' גיטין מודה ר' אלעזר בנט מזוייף מתוכו. שאחד מן העדים קרוב או פסול הגט ולא מועיל עדי מסירה. ועל מה נחלקו בגון על אותן ג' גיטין בגון כתב הגט ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש זמן ואין בו אלא עד אחד לא תינשא ואם נשאת הולד כשר הדחוא לאו מזוייף מתוכו וכי האי גונא נמי בשטרי מקח במזויף מתוכו בקרוב או פסול לא פסול. אלא בדר' אבינא פליגי דאמר ר' אבינא הכל מודים ר' ורשב"ג שאם אמרו בית דין או כתבו הווקענו לעדות של עדות ונמצאת עדותן מזוייפת ונמצא אחד קרוב או פסול היינו מזוייף מתוכה ואם לא לידון באותו שטר אין מועיל לו כלום עדי מסירה ועל מה נחלקו בשאין עליו עדים כלל הדחוא לא הוי מזוייף מתוכו רשב"ג סבר עדי חתימה כרתי וכיון דאין עליו עדים יידון בחזקה בלבד: ואביעית אימא במודה בשטר כו' רבי סבר, כיון שמודה זה הותבע בשטר שהוא כתבו לו אין צריכין לקיימו לא בחותמיו ולא להביא עדי חזקה. ורשב"ג סבר אצ"פ שמודה שכתבו לו צריך לזה לקיימו להביא עדי חזקה ואם לא יכול לומר לו זה מודה בשטר שטר אמנה הוא או שטר פסול. הלכתך כר' אבינא בשמעון בן גמליאל נידון בחזקה ולא בשטר: ולזה אמר שלך הוא. ברור ששלך היה שכתבתי לך ופרעתי לך ונפול ממני יתקיים השטר בחותמיו דברי רבי. כלומר יביא עדים שמכירין חתימת ידי עדים וכשר וגובה הכל להכי צריך לקיימו לדברי רבי לפי שהורע כמו שנפל: רבן שמעון בן גמליאל אומר ויחלוקו. הואיל דשניהן אדוקין בו האי ממון המוטל בספק ויחלוקו ופרעו לו תלזה הוצי' בלבד: והוינן בה לרבי אמאי לא יאז דין השטר זה כדיון שנים שאדוקין בטלית שלרבינו הכל ויחלוקו: אלא במקיימים השטר

מתוכו וכי האי גונא נמי בשטרי מקח במזויף מתוכו בקרוב או פסול לא פסול. אלא בדר' אבינא פליגי דאמר ר' אבינא הכל מודים ר' ורשב"ג שאם אמרו בית דין או כתבו הווקענו לעדות של עדות ונמצאת עדותן מזוייפת ונמצא אחד קרוב או פסול היינו מזוייף מתוכה ואם לא לידון באותו שטר אין מועיל לו כלום עדי מסירה ועל מה נחלקו בשאין עליו עדים כלל הדחוא לא הוי מזוייף מתוכו רשב"ג סבר עדי חתימה כרתי וכיון דאין עליו עדים יידון בחזקה בלבד: ואביעית אימא במודה בשטר כו' רבי סבר, כיון שמודה זה הותבע בשטר שהוא כתבו לו אין צריכין לקיימו לא בחותמיו ולא להביא עדי חזקה. ורשב"ג סבר אצ"פ שמודה שכתבו לו צריך לזה לקיימו להביא עדי חזקה ואם לא יכול לומר לו זה מודה בשטר שטר אמנה הוא או שטר פסול. הלכתך כר' אבינא בשמעון בן גמליאל נידון בחזקה ולא בשטר: ולזה אמר שלך הוא. ברור ששלך היה שכתבתי לך ופרעתי לך ונפול ממני יתקיים השטר בחותמיו דברי רבי. כלומר יביא עדים שמכירין חתימת ידי עדים וכשר וגובה הכל להכי צריך לקיימו לדברי רבי לפי שהורע כמו שנפל: רבן שמעון בן גמליאל אומר ויחלוקו. הואיל דשניהן אדוקין בו האי ממון המוטל בספק ויחלוקו ופרעו לו תלזה הוצי' בלבד: והוינן בה לרבי אמאי לא יאז דין השטר זה כדיון שנים שאדוקין בטלית שלרבינו הכל ויחלוקו: אלא במקיימים השטר

מתוכו וכי האי גונא נמי בשטרי מקח במזויף מתוכו בקרוב או פסול לא פסול. אלא בדר' אבינא פליגי דאמר ר' אבינא הכל מודים ר' ורשב"ג שאם אמרו בית דין או כתבו הווקענו לעדות של עדות ונמצאת עדותן מזוייפת ונמצא אחד קרוב או פסול היינו מזוייף מתוכה ואם לא לידון באותו שטר אין מועיל לו כלום עדי מסירה ועל מה נחלקו בשאין עליו עדים כלל הדחוא לא הוי מזוייף מתוכו רשב"ג סבר עדי חתימה כרתי וכיון דאין עליו עדים יידון בחזקה בלבד: ואביעית אימא במודה בשטר כו' רבי סבר, כיון שמודה זה הותבע בשטר שהוא כתבו לו אין צריכין לקיימו לא בחותמיו ולא להביא עדי חזקה. ורשב"ג סבר אצ"פ שמודה שכתבו לו צריך לזה לקיימו להביא עדי חזקה ואם לא יכול לומר לו זה מודה בשטר שטר אמנה הוא או שטר פסול. הלכתך כר' אבינא בשמעון בן גמליאל נידון בחזקה ולא בשטר: ולזה אמר שלך הוא. ברור ששלך היה שכתבתי לך ופרעתי לך ונפול ממני יתקיים השטר בחותמיו דברי רבי. כלומר יביא עדים שמכירין חתימת ידי עדים וכשר וגובה הכל להכי צריך לקיימו לדברי רבי לפי שהורע כמו שנפל: רבן שמעון בן גמליאל אומר ויחלוקו. הואיל דשניהן אדוקין בו האי ממון המוטל בספק ויחלוקו ופרעו לו תלזה הוצי' בלבד: והוינן בה לרבי אמאי לא יאז דין השטר זה כדיון שנים שאדוקין בטלית שלרבינו הכל ויחלוקו: אלא במקיימים השטר